

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDAS POR COMISSÃO

CONTRATANTE: ECONOMIC CARD, [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob nº [CNPJ], com endereço em [ENDEREÇO], neste ato representada por [NOME DO REPRESENTANTE], doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO(A): [NOME COMPLETO], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], inscrito(a) no CPF sob nº [CPF], RG nº [RG], residente e domiciliado(a) em [ENDEREÇO], doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO(A).

As partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços Autônomos de Vendas por Comissão, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços autônomos de divulgação, prospecção e comercialização dos produtos e/ou serviços relacionados ao Economic Card, mediante remuneração exclusivamente por comissão sobre as vendas efetivamente realizadas e reconhecidas pela CONTRATANTE.

1.2. O(a) CONTRATADO(A) poderá apresentar o Economic Card a potenciais clientes, divulgar seus benefícios e realizar a intermediação comercial, observando as informações, preços e condições oficialmente fornecidos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 2ª — DA AUTONOMIA PROFISSIONAL

2.1. O(a) CONTRATADO(A) exercerá suas atividades com total autonomia, sem subordinação hierárquica, sem controle de jornada e sem obrigação de cumprimento de horário determinado pela CONTRATANTE.

2.2. O(a) CONTRATADO(A) terá liberdade para escolher os dias, horários e períodos em que deseja realizar suas atividades, de acordo com sua própria conveniência e disponibilidade.

2.3. Não haverá obrigação de comparecimento diário, semanal ou mensal a estabelecimento da CONTRATANTE.

2.4. O(a) CONTRATADO(A) poderá decidir livremente quando, onde e de que forma realizará sua prospecção comercial, desde que respeite as condições comerciais e as orientações relativas à correta apresentação do Economic Card.

2.5. A CONTRATANTE não estabelecerá jornada de trabalho, horário de entrada ou saída, intervalo, escala ou controle de ponto do(a) CONTRATADO(A).

CLÁUSULA 3ª — DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

3.1. As partes reconhecem que o presente instrumento possui natureza civil/comercial, consistindo em prestação autônoma de serviços, não havendo intenção de constituição de relação de emprego.

3.2. O(a) CONTRATADO(A) não estará sujeito(a) a ordens relacionadas à jornada, frequência, local obrigatório de trabalho ou forma cotidiana de execução de suas atividades.

3.3. O(a) CONTRATADO(A) não terá direito a salário fixo, férias remuneradas, 13º salário, FGTS, horas extras, adicional noturno, vale-transporte, vale-alimentação ou quaisquer outras verbas típicas de relação empregatícia, sendo sua remuneração decorrente exclusivamente das comissões previstas neste contrato.

3.4. A ausência de vendas ou de atividade comercial em determinado período não gerará direito a pagamento mínimo, remuneração fixa ou indenização.

3.5. A denominação de trabalhador autônomo constante neste contrato não afasta eventual análise jurídica dos fatos concretamente praticados pelas partes, devendo ambas manter, durante toda a execução contratual, a autonomia aqui estabelecida.

CLÁUSULA 4ª — DA REMUNERAÇÃO POR COMISSÃO

4.1. O(a) CONTRATADO(A) será remunerado(a) exclusivamente mediante comissão pelas vendas efetivamente concluídas.

4.2. O percentual ou valor da comissão será de R\$ [VALOR] por venda, ou conforme tabela comercial vigente apresentada pela CONTRATANTE.

4.3. A comissão somente será considerada devida após a confirmação do pagamento pelo cliente e validação da venda pela CONTRATANTE.

4.4. Em caso de cancelamento, estorno, fraude, inadimplência ou não confirmação do pagamento pelo cliente, a respectiva comissão não será devida ou poderá ser compensada em comissões futuras, quando já tiver sido antecipadamente paga.

4.5. O pagamento das comissões será realizado até o dia [DIA] de cada mês, referente às vendas confirmadas no período anterior.

CLÁUSULA 5ª — DA LIBERDADE DE ATUAÇÃO

5.1. O(a) CONTRATADO(A) poderá desenvolver suas atividades nos locais e horários que considerar adequados, inclusive em outros estabelecimentos ou para outros contratantes, desde que não utilize informações confidenciais da CONTRATANTE nem pratique atos que prejudiquem deliberadamente a imagem do Economic Card.

5.2. Não haverá cláusula de exclusividade entre as partes.

5.3. O(a) CONTRATADO(A) poderá deixar de realizar vendas em determinado dia ou período, sem necessidade de justificativa ou autorização prévia da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 6ª — DOS MATERIAIS E DA DIVULGAÇÃO

6.1. A CONTRATANTE poderá fornecer materiais de divulgação, informações comerciais, tabelas, cartões, sistemas ou ferramentas necessárias à comercialização do Economic Card.

6.2. O(a) CONTRATADO(A) deverá utilizar corretamente a marca, os preços e as condições comerciais fornecidos pela CONTRATANTE.

6.3. É proibido alterar preços, oferecer descontos não autorizados, prometer benefícios inexistentes ou fornecer informações falsas aos consumidores.

CLÁUSULA 7ª — DAS DESPESAS

7.1. Salvo acordo escrito em contrário, as despesas pessoais do(a) CONTRATADO(A), incluindo transporte, alimentação, telefone, internet e demais custos necessários à sua atividade autônoma, serão de sua própria responsabilidade.

7.2. A CONTRATANTE não estará obrigada a ressarcir despesas não previamente autorizadas por escrito.

CLÁUSULA 8ª — DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

8.1. O(a) CONTRATADO(A) compromete-se a:

- a) prestar informações verdadeiras aos consumidores;
- b) respeitar os preços e condições comerciais definidos pela CONTRATANTE;
- c) preservar a imagem e a reputação do Economic Card;
- d) não receber valores de clientes em nome da CONTRATANTE sem autorização expressa;
- e) não praticar qualquer ato fraudulento ou ilícito;
- f) manter sigilo sobre informações comerciais e dados a que tenha acesso em razão da atividade.

CLÁUSULA 9ª — DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. O(a) CONTRATADO(A) compromete-se a não divulgar ou utilizar para finalidade diversa informações comerciais, estratégias, listas de clientes, dados pessoais, preços internos, sistemas ou demais informações confidenciais da CONTRATANTE.

9.2. Os dados pessoais dos clientes deverão ser utilizados exclusivamente para as finalidades relacionadas à comercialização e prestação dos serviços do Economic Card, observando-se a legislação aplicável.

CLÁUSULA 10ª — DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RENDA

10.1. O(a) CONTRATADO(A) declara estar ciente de que sua remuneração depende exclusivamente do resultado de suas vendas.

10.2. A CONTRATANTE não garante quantidade mínima de vendas, comissão mínima, remuneração mensal mínima ou volume mínimo de trabalho.

CLÁUSULA 11ª — DA RESCISÃO

11.1. Qualquer das partes poderá encerrar este contrato a qualquer momento, mediante comunicação à outra parte.

11.2. O encerramento do contrato não prejudicará o pagamento das comissões já efetivamente devidas sobre vendas regularmente realizadas antes do término, observadas as regras de confirmação, pagamento, cancelamento e estorno previstas neste instrumento.

11.3. Não haverá cobrança de multa pela simples decisão de qualquer das partes de encerrar a relação contratual, salvo obrigação específica assumida em instrumento separado.

CLÁUSULA 12ª — DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

12.1. Cada parte será responsável pelos atos que praticar e pelos danos que comprovadamente causar à outra parte ou a terceiros em decorrência de conduta ilícita ou culposa.

12.2. O(a) CONTRATADO(A) não poderá assumir obrigações, realizar promessas, firmar contratos ou representar oficialmente a CONTRATANTE além dos limites expressamente autorizados.

CLÁUSULA 13ª — DA NÃO SUBORDINAÇÃO

13.1. Eventuais orientações fornecidas pela CONTRATANTE terão natureza exclusivamente comercial, operacional ou relacionada à correta apresentação do produto, não constituindo controle de jornada ou subordinação trabalhista.

13.2. A CONTRATANTE poderá exigir o cumprimento das regras comerciais, de segurança, de proteção de dados e de utilização da marca, sem que isso implique controle sobre os dias e horários

escolhidos pelo(a) CONTRATADO(A).

CLÁUSULA 14ª — DA DECLARAÇÃO DAS PARTES

14.1. As partes declaram que leram integralmente este contrato, compreenderam suas condições e celebram o presente instrumento de forma livre e consciente.

14.2. O(a) CONTRATADO(A) declara possuir autonomia para organizar sua atividade e ciência de que sua remuneração está vinculada ao resultado das vendas.

14.3. As partes comprometem-se a agir de acordo com a natureza autônoma desta contratação durante toda a sua vigência.

CLÁUSULA 15ª — DO FORO

15.1. Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro legalmente competente, respeitadas as regras obrigatórias de competência previstas na legislação brasileira.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

[CIDADE], ____ de _____ de ____.

ECONOMIC CARD — CONTRATANTE

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

CONTRATADO(A)

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 1

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

TESTEMUNHA 2

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____